



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2024-1238-SI-INTEN

Buenos Aires, Martes 10 de Septiembre de 2024

Referencia: Expediente N° 8980-2020 (Alcance 64) - Reconocimiento de mayores costos - CONTENEDORES VOLMAT S.R.L. (adjudicataria de los renglones nros. 1 -parcial-, 3 y 5 -parcial- del Rubro A de la Licitación Pública N° 14/2020).

VISTO los Decretos N° 1606/2020, N° 290/2021, N° 123/2022, N° 1219/2022, N° 2293/2022, N° 824/2023, N° 1865/2023, N° 2272/2023, N° 437/2024 y N° 605/2024, referentes a la “CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS, PARA TAREAS VARIAS DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO” (Licitación Pública N° 14/2020) y los Expedientes Nros. 14775/2022, 16106/2023 y 8980/2020 (Cuerpos 0 a 16 y los Alcances 5, 20, 28, 41, 63 y 64); y

Considerando:

Que por Decreto N° 1606 de fecha 18 de noviembre de 2020, se realizó el llamado correspondiente al citado proceso licitatorio;

Que por Decreto N° 290 de fecha 9 de marzo de 2021, se adjudicaron los renglones nros. 1 (parcial), 3 y 5 (parcial) del Rubro A de la licitación a la firma CONTENEDORES VOLMAT S.R.L., CUIT N° 30-71456998-4, por un monto inicial mensual de Pesos Un Millón Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Doscientos (\$1.481.200,00) IVA incluido, Pesos Ochocientos Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta (\$805.460,00) IVA incluido y Pesos Novecientos Noventa y Tres Mil Seiscientos (\$993.600,00) IVA incluido, respectivamente;

Que por Decreto N° 605 de fecha 28 de mayo de 2024 (expediente N° 16106/2023), se prorrogó la prestación hasta el 30 de septiembre de 2024, inclusive;

Que, durante la ejecución del contrato, se efectuaron actualizaciones en el valor hora del servicio sobre los valores básicos contractuales, por incrementos de los costos, siendo el último incremento reconocido el otorgado por Decreto N° 437 de fecha 24 de abril de 2024 (Alcance 63) para los servicios devengados y a devengarse a partir del 1° de febrero de 2024, según el siguiente detalle:

- a) Renglón 1 del Rubro A: dos (2) camiones con caja volcadora de 5 m³ -como mínimo-, jaula, lona y elementos de seguridad para adosar chipeadoras, con chofer, por un valor por hora por maquinaria de Pesos Veintidós Mil Quinientos Cincuenta y Siete (\$/h 22.557,00) IVA incluido, por equipo;
- b) Renglón 3 del Rubro A: un (1) camión con tanque regador de agua de 10.000 litros -como mínimo-, con chofer, por un valor por hora de Pesos Veinticuatro Mil Cincuenta y Dos (\$/h 24.052,00) IVA incluido;
- c) Renglón 5: un (1) camión con caja compactadora volcadora de no menos de 20 m³ para tareas generales de refuerzo, con chofer, por un valor por hora de Pesos Treinta Mil Trescientos Setenta y Ocho (\$/h 30.378,00) IVA incluido;

Que hasta la fecha no se han tratado nuevos reconocimientos de variaciones de precios;

Que por Alcance 64 del expediente del visto, la prestataria ha solicitado una nueva redeterminación de los valores contractuales, fundado en el incremento de los costos de los insumos principales de su prestación, lo que ha producido un desequilibrio en la ecuación económico-financiera para la misma, evidenciándose tal situación en el análisis económico efectuado por la Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas en su informe IF 2024-00016110-SI-JGAB, de fecha 5 de septiembre de 2024;

Que la citada Comisión expresa que, en este tipo de contrataciones de prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se produzcan en costos, precios y salarios y luego considerar en qué medida dichos incrementos puedan afectar seriamente la ecuación económico financiera que necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;

Que se evidencia la necesidad de preservar el citado equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte la integridad patrimonial de la prestataria y, consecuentemente, los servicios prestados;

Que la Comisión se ha expedido sobre la presentación realizada por la prestataria, recomendando, en forma unánime, autorizar un reconocimiento de mayores costos en el valor hora de la contratación, a partir del 1° de agosto de 2024, conforme el siguiente detalle:

- a) Renglón 1 del Rubro A: dos (2) camiones con caja volcadora de 5 m³ -como mínimo-, jaula, lona y elementos de seguridad para adosar chipeadoras, con chofer, por un valor por hora por maquinaria de Pesos Treinta y Tres Mil Ciento Catorce (\$/h 33.114,00) IVA incluido, por equipo;
- b) Renglón 3 del Rubro A: un (1) camión con tanque regador de agua de 10.000 litros -como mínimo-, con chofer, por un valor por hora de Pesos Treinta y Cinco Mil Trescientos Ocho (\$/h 35.308,00) IVA incluido;
- c) Renglón 5: un (1) camión con caja compactadora volcadora de no menos de 20 m³ para tareas generales de refuerzo, con chofer, por un valor por hora de Pesos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Noventa y Cinco (\$/h 44.595,00) IVA incluido;

Que la firma CONTENEDORES VOLMAT S.R.L., CUIT N° 30-71456998-4, deberá renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios o cualquier otro reclamo económico o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento del Alcance 64 del expediente 8980/2020 y hasta la finalización del contrato respectivo;

Que este Departamento Ejecutivo comparte el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos por incremento de los costos de los insumos principales de su prestación, a la empresa CONTENEDORES VOLMAT S.R.L., CUIT N° 30-71456998-4, adjudicataria de los renglones nros. 1 (parcial), 3 y 5 (parcial) del Rubro A del contrato referente a la “CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS, PARA TAREAS VARIAS DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO” (Licitación Pública N° 14/2020), a partir del 1° de agosto de 2024, resultando, en consecuencia, el valor hora de los servicios

prestados conforme el siguiente detalle:

- a) Renglón 1 del Rubro A: dos (2) camiones con caja volcadora de 5 m³ -como mínimo-, jaula, lona y elementos de seguridad para adosar chipeadoras, con chofer, por un valor por hora por maquinaria de Pesos Treinta y Tres Mil Ciento Catorce (\$/h 33.114,00) IVA incluido, por equipo;
- b) Renglón 3 del Rubro A: un (1) camión con tanque regador de agua de 10.000 litros -como mínimo-, con chofer, por un valor por hora de Pesos Treinta y Cinco Mil Trescientos Ocho (\$/h 35.308,00) IVA incluido;
- c) Renglón 5: un (1) camión con caja compactadora volcadora de no menos de 20 m³ para tareas generales de refuerzo, con chofer, por un valor por hora de Pesos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Noventa y Cinco (\$/h 44.595,00) IVA incluido;

ARTÍCULO 2°.- La firma CONTENEDORES VOLMAT S.R.L., CUIT N° 30-71456998-4, con la notificación del presente, renuncia a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios o cualquier otro reclamo económico o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente y hasta la finalización del contrato respectivo.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 01.01, Objeto del Gasto 3.2.2, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto es refrendado por la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Hacienda y Finanzas.-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by SANGUINETTI Juan Luis
Date: 2024.09.09 15:36:52 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Juan Luis Sanguinetti
Secretario
Secretaría de Hacienda y Finanzas

Digitally signed by LOPEZ MENENDEZ Maria Manuela
Date: 2024.09.09 15:39:11 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Maria Manuela López Menendez
Jefe de gabinete
Jefatura de Gabinete

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2024.09.10 12:01:36 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.09.10 12:01:36 -03:00